

## הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר

402/25/פ

### הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – ענישה מזערית), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 17 1. בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד–1994<sup>1</sup>, בסעיף 17 –

(1) בסעיף קטן (א)(1), אחרי "מאסר שלוש שנים" יבוא "ולא פחות משישה חודשים, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונשו";

(2) בסעיף קטן (א)(2), בסופו יבוא "ולא פחות משנה, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונשו";

(3) בסעיף קטן (ב), אחרי "מאסר שנה" יבוא "ולא פחות משלושה חודשים, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונשו".

### דברי הסבר

חוקי צער בעלי חיים מבטאים את המקום המרכזי שניתן לזכויותיהם ולהגנתם של בעלי חיים בחברה ובתרבות הישראלית. הענישה המרבית מבטאת גם היא את החומרה המיוחדת של העבירות הללו בציבור ובליבו של האדם.

על אף שהציבור, הממשלה, הכנסת, ובית המשפט העליון בפסיקתו רואים בחומרה רבה עבירות של צער בעלי חיים, בסופו של דבר המציאות מלמדת שהענישה בפועל, למרות פסיקתו של בית המשפט העליון ברע"פ 8122/12 פחמאזי נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 27.01.2013), על הצורך הממשי בהחמרה בענישה על עבירות של צער בעלי חיים, היא ענישה מקלה, גם במקרים חמורים ביותר.

על כן, מוצע לקבוע עונש מינימלי ביחס לעבירות של צער בעלי חיים. מדובר בעבירות החמורות יותר הנמצאות בחוק הראשי, ולא בעבירות הקבועות בתקנות צער בעלי חיים, שנקבעו כעבירות מינהליות לפי תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – צער בעלי חיים), התשע"א–2011.

ביחס לעבירות השונות שבסעיף 2 לחוק, הכוללות התאכזרות, התעללות ועינוי; שיסוי בעלי חיים אלה באלה; ארגון קרבות בעלי חיים; פעולות השחתה למטרות נוי והעבדה מעבר ליכולתו של בעל החיים,

<sup>1</sup> ס"ח התשנ"ד, עמ' 56.

ושהעונש עליהן הוא של שלוש שנות מאסר או קנס – מוצע לקבוע עונש מאסר מזערי של שישה חודשים.  
ביחס לעבירות התעללות לפי סעיף 2(א), שנעשו תוך גרימת סבל חמור בכוונה, שהעונש עליהן הוא  
ארבע שנות מאסר – מוצע לקבוע עונש מאסר מזערי של שנה.  
ביחס לעבירות הנטישה, ההזנחה ומניעת ההתעללות, עקירת ציפורני חתול וההמתה ברעל, ובסעיפים  
2א, 1א2, 2ב ו-4 לחוק, שהעונש עליהן הוא של שנת מאסר או קנס – מוצע לקבוע עונש מאסר מזערי של  
שלושה חודשים.  
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר  
וקבוצת חברי הכנסת (פ/2246/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מכלוף מיקי  
זוהר (פ/565/24 ; פ/3902/24).  
הצעת החוק זהה לפ/565/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

-----  
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)